

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

LEONARDO MÉNDEZ CRUZ
DEMANDADO

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISOS DE USO Y
CONSTRUCCIÓN

QUERELLA: 2018-SRQ-003235

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quien muy respetuosamente

EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

1. La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es la siguiente: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, 00912.
2. A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.
3. A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1¹ lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos**

¹ Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis Suplido)

4. La parte demandada se encuentra compuesta por el Sr. Leonardo Méndez Cruz, quien es dueño, oficial, agente, sirviente, empleado, cesionario o causahabiente de la propiedad objeto de la presente Demanda. Propiedad que ubica en la Carr. 108, Ramal 351, Km 2.7 Int., Sector El Italiano de Municipio de Mayagüez, Puerto Rico y cuyo número de catastro es el 200-000-006-68-000.
5. El 27 de mayo de 2018, personal de la Oficina de la Junta de Planificación inspeccionó la propiedad objeto de la presente Demanda, en la cual encontraron:
 - La operación de un taller de mecánica para autos en ausencia del correspondiente permiso de uso.
 - La construcción de una vivienda en hormigón, bloques y techo en aluminio con medidas aproximadas de veinticuatro pies por veinticuatro pies con cuatro pulgadas (20'-0 x 24'-4").
6. A tenor con lo anterior, la parte demandada se encuentra confiriendo un uso ilegal a la propiedad y construyó en la misma en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y la Regla 3.7 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, vigente desde el 29 de noviembre de 2010.
7. En la referida fecha de la inspección, la Junta de Planificación expidió a la parte demandada la orden de cese y desista número JP-OCD-2017-00001 y emitió la una multa por la cantidad de setecientos dólares (\$700.00) por virtud del boleto de multa administrativa número 001003. *Véase Anejo 1 - Orden de Cese y Desista Número JP-OCD-2017-00001 y Anejo 2 - Boleto de Multa Administrativa Número 001003.*
8. Evaluado lo anterior, el 5 de junio de 2018 la Junta de Planificación emitió y notificó a la parte demandada una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar

Causa. *Véase Anejo 3 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*

9. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió a la parte demandada, que de no presentar evidencia en un término de veinte (20) días, se le impondría una multa de mil cincuenta y cuatro dólares con ocho centavos (\$1,054.08) por incumplir con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7, 3.2.1 y 8.5.3 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021. *Véase Anejo 3 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
10. Además, se le advirtió que, de no recibir la información solicitada, se daría por puesta la multa y se podría acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para ordenar el cese y desista del uso ilegal, la demolición de la obra ilegal a su costo, el cobro de las multas y la imposición de honorarios de abogado. *Véase Anejo 3 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
11. De igual forma, se le apercibió que, para cumplir con la Orden, tenía que evidenciar que había comenzado el proceso de legalización a través de los permisos requeridos, en el mismo término de veinte (20) días o en la alternativa presentar evidencia de haber eliminado las violaciones. *Véase Anejo 3 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Certificación de Notificación.*
12. A pesar de lo anterior, al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar las violaciones que mantiene en propiedad antes mencionada, ni ha satisfecho las multas impuestas por la Junta de Planificación.
13. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta de Planificación en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.
14. El estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todos y

cada una de las construcciones efectuadas y los usos conferidos en Puerto Rico cuenten con los permisos necesarios que les confieran legalidad.

15. Todo ciudadano debe construir conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir que existan usos y construcciones desmedidos y desleales en toda la Isla.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de *Injunction* peticionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a demoler las obras ilegalmente construidas en la propiedad ubicada en la Carr. 108, Ramal 351, Km 2.7 Int., Sector El Italiano de Municipio de Mayagüez, Puerto Rico y cuyo número de catastro es el 200-000-006-68-000.
2. Ordenando el pago de setecientos dólares (\$700.00) por concepto de multa impuesta a tenor con el boleto de multa administrativa número 001003.
3. Ordenando el pago de mil cincuenta y cuatro dólares con ocho centavos (\$1,054.08) por concepto de la Orden de Mostrar Causa de la multa impuesta a tenor con la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa del 5 de junio de 2018.
4. Concediéndole a la Junta de Planificación las costas y honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00).
5. Concediéndole a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce y San Juan, para Mayagüez, Puerto Rico a 21 de abril de 2025.

f/Lcdo. Walter J. Pérez García
 RUA NÚM.: 20859
 PO Box 483
 Mercedita, PR 00715-0483
 Email: lcdo.walterperez@gmail.com

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro
 RUA NÚM.: 21,578

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
RUA NÚM.: 17,805
Email: alfonso.orona@gmail.com